

1501060-88.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115595/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 24612912 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2115595 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD MARTINS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501060-88.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501060-88.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115595/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 24612912 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2115595 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

RICHARD MARTINS, qualificado nos autos à fl. 05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 28 de abril de 2022, pela manhã, na

Viela Rui Barbosa, nº 1, Vila Municipal, nesta comarca e cidade de Carapicuíba, vendia e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 22 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 13,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 13/15.

Segundo a denúncia, na data, período e local acima mencionados, policiais civis realizavam operação denominada "Cidade Mais Segura". Assim é que os policiais se dirigiram ao aludido endereço, onde fica o terminal rododiferroviário, realizaram uma breve campana, ocasião em que visualizaram o denunciado RICHARD em plena atividade de tráfico de drogas, pois perceberam que ele recepcionava usuários, recebia o dinheiro e entregava a droga ao usuário. Diante dessas evidências, os policiais decidiram pela abordagem do denunciado. Em revista pessoal, encontraram 22 porções de cocaína e a quantia de R\$30,00 em dinheiro, o que ensejou sua prisão em flagrante. O laudo de constatação forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 13/15). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fls. 74/76).

O acusado foi devidamente citado (fl. 93).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de uso de drogas, ou ainda a aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01 - 09); no auto de exibição e apreensão (fl. 07), no laudo de constatação provisório (fls. 13/15) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; no boletim de ocorrência (fls. 19/21); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Carlos Alberto da Silva, policial civil, aduziu que se encontrava de serviço juntamente com seu colega de trabalho João em atuação de campo polícia judiciária denominada "Cidade Mais Segura" quando lograram constatar tráfico de substâncias proscritas no terminal rododiferroviário desta municipalidade. Fazendo uso de viatura descaracterizada puderam observar um indivíduo sendo procurado por outras pessoas agindo em atitude suspeita análoga a praticada na mercancia de drogas proscritas, recebendo alguma coisa e entregando algo de forma dissimulada. Resolveram pela abordagem e ao se aproximarem eventuais compradores saíram em desabalada carreira, tendo em vista se tratar de local de grande fluxo de pessoas, logrando a abordagem do "vendedor" o qual foi identificado posteriormente como Richard Martins. Em busca pessoal, na sua posse foi encontrado a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) e dentro do maço de cigarros que trazia em seu bolso, a quantia de 21 (vinte e um) papелotes hermeticamente fechado, contendo substância pulverizada na coloração branca análoga à cocaína. O indivíduo confessou informalmente a prática da traficância. Diante disso proferiu voz de prisão em flagrante delito conduzindo-o a presença da autoridade policial para providências necessárias (fl. 08). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que visualizou o acusado entregando algo para uma pessoa, que trocou algo com ele. O local é conhecido por ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado antes. O testemunho do policial também é firme e coerente, não se tendo sequer aventado

eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu. Prevalece, assim, a presunção de correção de conduta e de idoneidade desse agente público. Nesse sentido:

“Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP - AP - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP - AP - 1ª C. - Rel. Marcial Holanda - j. 10.04.95 - RT 721/414).

Tal depoimento encontra total consonância com aquele que já havia sido prestado na fase inquisitorial, sendo no mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda naquela oportunidade. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Em sede inquisitiva, o acusado Richard Martins relatou ser usuário de drogas há quatro anos e já foi preso pela prática do crime de furto. Em relação ao entorpecente encontrado em sua posse, alegou ser para consumo próprio e teria adquirido em um ponto de venda de drogas próximo ao Fórum de Carapicuíba na Favela do 21. Estava trabalhando olhando as barracas (fazendo segurança) dos comerciantes, quando abordado pelos policiais. As drogas que estavam em sua posse não são para comercializar e sim para consumo próprio sendo certo que é viciado há mais de quatro anos (fl. 05). Em juízo, disse ter 44 anos e já foi condenado por furto. Tem uma filha que mora com sua esposa. É usuário de drogas. Sobre os fatos, disse que trabalhava num hortifruti, saiu do trabalho para buscar cocaína para cheirar com seu amigo. Chegou e ficou esperando o traficante chegar, que tinha ido buscar a droga, pagou, ele lhe deu o troco, e saiu andando. Um pouco a frente foi abordado, havia sete papéis de cocaína no maço de cigarro. Agora que tomou conhecimento de 22 papéletes. Tinha R\$ 100,00 em dinheiro, a compra da droga deu R\$ 70,00 e o traficante voltou R\$ 30,00 de troco. Nunca viu os policiais antes. Não admitiu para os policiais que estava traficando. Acredita que lhe prenderam porque era dia de operação.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhadas aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento dos policiais civis na fase policial, tendo um deles confirmado em juízo que visualizou o acusado em atitude direta de venda, o qual foi abordado na posse das drogas e dinheiro apreendido, tendo confessado informalmente. Tal relato encontra total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, notadamente quando sequer conhecia os policiais, não havendo motivos plausíveis para que lhe imputassem tais fatos.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e do testemunho do policial, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A alegação de ser o acusado usuário de drogas, por si só, não prejudica ou impede que seja também traficante de drogas, aliás, fato bastante comum na ciranda mortal das drogas, onde os usuários passam a também traficar drogas, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que acusado é reincidente (F.A de fls. 24/34, 59/70 e certidão de fls. 22/23, 71/72 - autos nº 0014209-42.2015.8.26.0068 - PEC 0004303-40.2018.8.26.0127).

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 24/34, 59/70 e certidão de fls. 22/23, 71/72 - autos nº 0014209-42.2015.8.26.0068 - PEC 0004303-40.2018.8.26.0127. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a fixar a pena, de forma individualizada nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é portador de Maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A de fls. 24/34, 59/70 e certidão de fls. 22/23, 71/72), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 24/34, 59/70 e certidão de fls. 22/23, 71/72 - autos nº 0014209-42.2015.8.26.0068 - PEC 0004303-40.2018.8.26.0127, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu. O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, o acusado é reincidente, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena. Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR RICHARD MARTINS, qualificado nos autos à fl. 05, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma da Lei nº 8.072/90.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além de o acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada. Como efeito da condenação, determino a perda de eventual numerário em

dinheiro apreendido em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD (fl. 07).

Oficie-se ao 1º. D. P. de Carapicuíba, para que remeta a este juízo o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 07).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA